Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Porto Xavier

Rua Julio de Castilhos, 299 - Bairro: Centro - CEP: 98995000 - Fone: (55)3029-9972 - BALCÃO VIRTUAL - whatsapp: (55)9.9609.0420 - Email: frportxavvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001367-43.2023.8.21.0119/RS

AUTOR: NAIR SEGATTI

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

NAIR SEGATTI propôs ação em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, com o objetivo de, incluisive liminarmente, obter o medicamento PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA) 100mg, 18 ampolas, 02amp. EV (200mg) considerando que é portadora de neoplasia avançada de bexiga, inoperável (CID 10 C67).

Deferida a tutela antecipada (evento 3, DESPADEC1).

Citado, IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL contestou (evento 16, CONT1) referindo sobre o protocolo oncológico de tratamento a ser utiizado para cada tipo de neoplasia, não podendo ser compelido a fornecer tratamento não previsto em seu regulamento. Discorreu sobre legislação aplicável sobre planos de saúde e alternativas para o tratamento da doença que acomete a parte autora. Referiu que qualquer tratamento a ser disponibilizado pelo IPE Saúde carece de previsão normativa inequívoca, o que não acontece neste caso, já que o Instituto não prevê a cobertura para o fármaco indicado pelo médico particular para tratamento da doença informada.

Houve réplica (evento 19, RÉPLICA1).

Intimadas as partes a se manifestem quanto ao interesse na produção de provas (evento 21, DESPADEC1), postularam o julgamento antecipado da lide (evento 25, PET1 e evento 26, PET1).

É o relatório.

Decido.

Promovo o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de apreciação, passo à apreciação do mérito.

NAIR SEGATTI postulou tratamento com o fármaco *PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA) 100MG – 18 AMPOLAS – 02 amp. EV (200MG) DE 3/3 SEMANAS POR 06 MESES INICIALMENTE* para a patologia que é acometida, sendo o pedido negado administrativamente pelo IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL (evento 1, CERTNEG10). Veja-se:

Tratamento proposto:
20104294 1 Terapia oncologica - planejamento e 1. dia de trat
Solicitante: 00/017058 SERGIO FERNANDO HESLER
ONCOLOGIA CLINICA/
----
* Dados para tratamento quimioterapico - STQ *
Superficie corporal: 163
Estadiamento : III
P.S.(ECOG) : 0
RT(S/N) : S
Drogas utilizadas :
21/12/2022 - RTU bexiga; 13/02/2023 - QT com DDP + Gemcitabina; 09/08/2023 - Radioterapia

Justific.tratamento: 4
(1=Neo-Adjuv 2=Adjuvante 3=Rad.sencib 4=Palia. 5=Curativ)
Ciclo : 1
Duracao prevista : 3 (1=<6m, 2=6m, 3=>6m, 4+indeterminado)
Exames anatopatologicos, ressonancia magnética, outros :
Paciente com Carcinoma de celulas uroteliais invasivo, pouco diferenciado, de alto grau, com invasão muscular. AP assinado pela Dra. Adriana Gomes da Roch a Gonzatti - CRM 24.267. Ct mostrava tumor volumoso de 5 cm, em parede latera l, com invasão de meato ureteral a esquerda. Indicado imunoterapia com Pembr olizumabe.

Drogas solicitadas :
13155 GRANISETRONA CLOR. - GENERIC DFDD 1 mg/ml sol. inj. 10 a 1,00
23441 KEYTRUDA (Restrito Hosp.) ESAM 100 mg/4 ml sol. inj. 2,00

2
Indeferimento da solicitacao 28/09/2023
Tratamento não previsto nas recomendações técnicas

10037853 — 220263 — SERGIO FERNANDO HESLER

O laudo médico no evento 1, LAUDO8, demonstra de forma inequívoca a patologia de NAIR SEGATTI e a necessidade da realização do tratamento com o medicamento *PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA) 100MG – 18 AMPOLAS – 02 amp. EV (200MG)* a cada semanas por 06 meses inicialmente, a qual se manteve evidente no curso do feito. Confira-se:

ionco Instituto de ONCOLOGIA São Lucas

Dr. Sérgio Fernando Hesler
Médico Oncologista

JUSTIFICATIVA MÉDICA

A paciente Nair Segatti, 83 anos, é portadora de neoplasia avançada de bexiga CID C67, inoperável, submetida a tratamento quimioterápico com Platina (DDP + Gemcitabina), seguido de tratamento radioterápico.

Tem indicação de uso de Imunoterapia com Pembrolizumab (Keytruda) na dose de 200mg a cada 3 semanas, inicialmente por 6 meses.

Não existe medicamento similar ou genérico.

O Não uso piora o prognóstico da paciente e aumenta o risco de progressão da neoplasia e óbito da paciente.

Sérgio Fernando Hesler
Médico - CRM 19058

DR. Sérgio Fernando Hesler

Médico Oncologista

04/10/2023

Apesar da alegação do IPE-SAÚDE no sentido de que o fornecimento do medicamento postulado não é contemplado pelas tabelas do Instituto, não podendo o demandado arcar com tais custos, é certo que não apresentou impugnação técnica, firmada por médico, quanto à indicação das terapias prescritas pelos médicos assistentes para o tratamento do quadro clínico da parte autora.

Como se sabe, a negativa só pode ser acolhida quando devidamente fundamentada, pois, assim não sendo, desconsidera a indicação dos médicos assistentes, profissionais com melhor capacidade de definir o melhor tratamento para o seu paciente.

Com efeito, entre as partes existe vínculo de direito público, regido pela Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018, que reorganizou o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul e assim estabeleceu:

> *Art. 2º É objetivo primordial do Sistema IPE Saúde a realização das operações de assistência à saúde aos servidores públicos dos Poderes de Estado, órgãos e entidades autônomas, previstas nas tabelas de cobertura do IPE Saúde, na forma prevista e autorizada nesta Lei Complementar, no respectivo Regulamento e nos atos normativos expedidos pelo Instituto.*
>
> *§ 1º O Sistema de que trata o "caput" deste artigo é fundamentado nos princípios da coparticipação financeira dos usuários e da prestação de serviços de assistência médica, mediante credenciamento de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde. (...)*
>
> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

Embora pareça que a norma exclui procedimentos não contemplados nas tabelas administrativas, inafastável que o sistema prevê a cobertura de despesas relativas a atos necessários ao tratamento de seus usuários.

No ponto, a exclusão somente se justifica quando não comprovada a necessidade do fornecimento dos tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais para o tratamento da patologia de que está acometido a segurada.

Neste sentido, tranquila a jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Fornecimento do tratamento multidisciplinar. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão nos Protocolos/listas não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar*

solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão recorrida, quando ao fornecimento da terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, da fisioterapeuta, do psicólogo, da equoterapia e da musicoterapia. Coparticipação do usuário no custeio do tratamento. Nos termos do art. 30 da Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018, são passíveis de coparticipação o custeio das consultas, exames, serviços ou procedimentos realizados no âmbito do Sistema IPÊ-SAÚDE. Na hipótese, o atendimento multidisciplinar, do qual necessita o agravado, enquadra-se como serviços, sendo cabível a exigência de coparticipação do usuário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53012664820238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-11-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RIBOCICLIBE (KISQALI) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Fornecimento de medicamentos fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. Honorários advocatícios. Valor. Redução. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §8º, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios, com base no §8º do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. Taxa Única de Serviços Judiciais. Considerando a data do ajuizamento da ação, conforme Ofício-Circular n. 060/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, aplica-se, ao caso dos autos, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/2014, o qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 5º da referida lei, bem como as orientações do Ofício-Circular n. 060/2015. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50030726520218210016, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 31-08-2022)

Assim, imperiosa a procedência da ação, em virtude da necessidade da parte autora em receber o tratamento devido pela parte requerida.

DISPOSITIVO.

Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **NAIR SEGATTI** para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida (evento 3, DESPADEC1) e condenar IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL ao fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA) na quantidade imprescindível à sobrevivência da demandante, até ser sanada sua necessidade.

Condeno IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Esse montante deverá ser corrigido, pelo IPCA-E, a partir da data da sentença que determinou o pagamento, acrescidos de juros de mora, no patamar de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, forte no art. 85, §16, do Código de Processo Civil.

Ante a inexistência de juízo de admissibilidade em primeiro grau (art. 1.010, §3º do CPC), em caso de interposição de recurso contra a sentença proceda-se à intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Juntadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, subam os autos ao TJ/RS.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC, eis que ilíquida a condenação.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, baixem-se os autos.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **FELLIPE ALVES DIVINO LIMA MESQUITA ABRAHAO, Juiz de Direito**, em 20/3/2024, às 11:9:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10056698237v6** e o código CRC **94071972**.